الشركة المتحدة المتميزة للتجارة العامة للمواد الغذائية ش.ش.و
United Distinctive Co. For Gen. Trad. for Foodstuffs
إحدى الشركات التابعة للشركة المتحدة للمرطبات ش.م.ك.م
A Subsidiary Of the United Beverage Company K.s.c.c

التاريخ: 2023/02/22
LYSAL/ 4389/2023

الموضوع/ عقد إتفاق أنشطة تسويقية

إنه في يوم الأربعاء الموافق 2023/02/22 فيما بين كلا من :

(1) السـادة / الشركة المتحدة المتميزة للتجارة العامة للمواد الغذائية(ش.ش.و)

ويمثلها في هذا العقد السيد / راشد المنيع / بصفته نائب المدير العام (طرف أول)

وعنوانها الفروانية شارع فهد الدويلة – مجمع الخرينج التجاري ميزانين مكتب (1)

تليفـون : 24774700 داخلي : 705 فاكس : 24729520

(2) السـادة / جمعية الصديق التعاونية (طرف ثاني)

وقد أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وقد أتفقا على الأتي :

التمهيـد : لماكان الطرف الأول يمتلك الحق في توزيع العديد من منتجات المواد الغذائية ولرغبة الطرف الأول في عرض وبيع هذه المنتجات لدى مواقع الطرف الثاني وانطلاقاً من مبدأ التعاون الوثيق فيما بين الطرفين لتقديم أفضل خدمة لرواد ومستهلكي الطرف الثاني فقد اتفق الطرفان علي ابرام هذا العقد لتدعيم الأنشطة التسويقية لجميع أصناف ومنتجات الطرف الأول علي النحو التالي :

البند الأول: تواجد أدوات الطرف الأول لدى أسواق وأفرع الطرف الثاني كما يلي:

السوق المركزي	– عدد 2 متر طولي يبدأ من أول الرف الى أسفلة بفئة الشيبس (فريتولي الامريكي)

البند الثاني: مدة هذا العقد سنة ميلادية تبدأ من 2023/04/01 وتنتهي في 2024/03/31 قابلة للتجديد ما لم يخطر أحد الطرفين الأخر بعدم رغبته في التجديد كتابيا قبل شهر من تاريخ الإنتهاء.

البند الثالث : قيمة هذا العقد نسبة خصم 7% من صافي مبيعات السوق وتدفع كل ثلاثة اشهر عن طريق اشعار خصم من الحساب و لا يوجد اي خصومات اخرى او مجاني غير المذكور اعلاه .

جمعية الصديق التعاونية
AL-SIDDEEQ Co-Op.Society

٢٧ ع
٥.٢٧

البند الرابع: يحق للطرف الاول تغير السعر او الحجم او الشد لأي من العبوات التابعة له وكذلك تغير الصنف او نسب الخصم حسب متغيرات السوق دون الرجوع الي الطرف الثاني . وتطبق عليه جميع شروط العقد كما يحق للطرف الاول إلغاء او وقف اي صنف من الاصناف المذكورة بالعقد اذا كان هناك قوة قاهرة او ظروف خارجة عن ارادة الطرف الاول تحول دون توفير هذة الاصناف ولا يحق للطرف الثاني المطالبة باي شي من جراء ذلك.

البند الخامس : ان فسخ العقد أو الإخلال ببنوده من قبل الطرف الثاني (الجمعية) يعطي الحق للطرف الأول بإسترداد المبالغ المدفوعة والمطالبة عن المدة التي ترفع بها أي من أدوات البيع الخاصة بالطرف الأول.

البند السادس : يمنع منعا باتا استخدام مساحات الشركة من قبل مسئولي الفروع لغير منتجات الشركة

البند السابع: يقوم الطرف الاول بمنح الطرف الثاني فترة سماح للسداد عن قيمة الفواتير المشتراة لفترة خمسة وأربعون يوماً، ويتم بعدها تقديم كشف حساب للفواتير المشتراة خلال الفترة المذكورة أعلاه على أن يتم الدفع خلال أسبوعين من تاريخ تسليم كشف الحساب.

البند الثامن: في حالة تأخر الطرف الثاني (الجمعية) عن سداد المبالغ المستحقة للطرف الأول بعد تسليم كشف الحساب طبقا للبند السابق يحق للشركة اعادة النظر بمبالغ الدعم المذكورة بالبند الثالث ووقف التوريد للجمعية بعد توجيه إخطار كتابي للجمعية لتلافي الملاحظات المذكورة.

البند التاسع : لايجوز للطرف الثاني إجراء خصومات من الحساب أو تسجيل إشعارات بضاعة مرتجعة أو أي إشعارات أخرى دون موافقة الطرف الأول ولاتكون نافذة في حق الطرف الأول إلا بموجب إخطار بالبريد على العنوان الموضح بجوار إسم الطرف الأول.

البند العاشر: لا يحق للجمعية تغيير سعر بيع المنتج إلا بموافقة الشركة كتابياً.

البند الحادي عشر: اتفق الطرفان على أن بنود هذا العقد سرية لا يجب أن يطلع عليها طرف ثالث.

البند الثاني عشر: لا يجوز تعديل العقد إلا باتفاق الطرفين على ان يقوم الطرفان بالتوقيع بجوار التعديل و لا يعتد بأى اجراء يخالف ذلك .

البند الثالث عشر: هذا العقد يلغي أي عقد سابق وتختص محاكم الكويت علي إختلاف درجاتها بالفصل في اي نزاع ينشأ بسبب تنفيذ هذا العقد .

الطرف الأول
الشركة المتحدة المتميزة للتجارة العامة للمواد الغذائية

الطرف الثاني
جمعية الصديق التعاونيــة